PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que incorpora obligaciones de obra y acceso abierto a la concesión del Belgrano Cargas

Fija como obligaciones con plazo del concesionario la renovación del corredor Joaquín V. González–Avia Terai–Gran Rosario, los ramales C14 y C15 y las obras de los primeros cinco años, con acceso abierto; si el contrato está firmado, por adenda compensada solo con plazo o tarifa; si no hay acuerdo sin costo fiscal, el Estado hace los ramales con el plurianual.

Propuesta 44: Rutas y trenes de carga · Propuesta 28: Rutas, energía y agua para el Norte
Cuándo: Fase I (lo antes posible: si el contrato no está firmado, antes de la firma)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Infraestructura y Energía como autoridad de la concesión; la adenda, si la hay, se aprueba por otra resolución).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.520, 27.132 y 27.742, el Decreto N° 67/2025, la Resolución N° 1350/2026 del Ministerio de Economía, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° y el Anexo I de la Ley N° 27.742 declararon a Belgrano Cargas y Logística S.A. sujeta a privatización o concesión, y que por la Resolución N° 1350/2026 del Ministerio de Economía se aprobaron los pliegos de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías e inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Que la renovación del corredor entre Joaquín V. González, Avia Terai y los puertos del Gran Rosario redujo los tiempos de viaje y que completarla, junto con la rehabilitación de los ramales C14 y C15, es necesario para bajar el costo logístico del norte del país y dar salida a la producción minera de la Puna.

Que el artículo 4° de la Ley N° 27.132 establece el acceso abierto a la red ferroviaria nacional para los operadores registrados.

Que esas obras deben ser obligaciones con plazo y no inversiones optativas, y que la incorporación de nuevas obligaciones a un contrato vigente requiere el acuerdo del concesionario y el respeto de su ecuación económico-financiera, sin trasladar el costo al Tesoro nacional.

Que, si no hubiera acuerdo sin costo fiscal, el Estado nacional puede ejecutar los ramales con el Presupuesto Plurianual de Infraestructura, dentro del cupo de obras y con acceso abierto.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el Decreto N° 67/2025.

Por ello, EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Obligaciones de obra. Establécense como obligaciones del concesionario de las vías e inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con plazo y sujetas a penalidades, las siguientes: a) completar la renovación de vías del corredor entre Joaquín V. González (Salta), Avia Terai (Chaco) y los puertos del Gran Rosario; b) rehabilitar el ramal C14, entre Salta y Socompa; c) rehabilitar el ramal C15, entre Embarcación y Pocitos; y d) ejecutar las obras de los primeros CINCO (5) años previstas en los pliegos, entre ellas la eliminación del cuello de botella ferroviario de la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero del Belgrano, el corredor principal del San Martín y el ramal troncal del Urquiza.

ARTÍCULO 2°.- Acceso abierto. El concesionario deberá permitir el acceso a la red concesionada, incluidos los ramales del artículo anterior, a los operadores inscriptos en el Registro de Operadores, en condiciones no discriminatorias y con peaje por uso publicado, conforme al artículo 4° de la Ley N° 27.132 y su reglamentación.

ARTÍCULO 3°.- Instrumentación. Las obligaciones de los artículos 1° y 2° se incorporarán: a) si a la fecha de la presente el contrato de concesión no estuviera suscripto, mediante circular modificatoria de los pliegos aprobados por la Resolución N° 1350/2026 del Ministerio de Economía o, si ya se hubieran abierto las ofertas, como condición de la adjudicación y de la firma del contrato; b) si el contrato ya estuviera suscripto, mediante una adenda negociada con el concesionario, que se aprobará por resolución de este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- Compensación sin aporte del Tesoro. Cuando las obligaciones de los incisos a) a c) del artículo 1° excedan las del contrato vigente, la adenda podrá compensarlas solo con una extensión del plazo de la concesión o con un ajuste de las tarifas o peajes, conforme a la ecuación económico-financiera del contrato. No se admitirá compensación con aportes, subsidios ni garantías del Tesoro nacional.

ARTÍCULO 5°.- Plazo de negociación y respaldo. La Secretaría de Transporte negociará la adenda dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente. Si en ese plazo no se alcanzara un acuerdo sin costo para el Tesoro respecto de los ramales C14 y C15, esos ramales se excluirán de la concesión en lo necesario y el Estado nacional los rehabilitará con los recursos del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con acceso abierto a todos los operadores.

ARTÍCULO 6°.- Cronograma. Cada obligación de obra tendrá un cronograma con hitos anuales verificables, que se fijará en la circular, en la condición de adjudicación o en la adenda. El incumplimiento de un hito dará lugar a las penalidades del contrato.

ARTÍCULO 7°.- Control. La COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE controlará el cumplimiento de las obligaciones de obra y de acceso abierto, verificará cada hito en el terreno e informará semestralmente a la Secretaría de Transporte.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. Se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas el contrato de concesión, la circular o la adenda, el cronograma de cada obra, su avance físico, los informes de control, las penalidades aplicadas, las solicitudes de acceso de otros operadores y su resultado, y el peaje por uso vigente.

ARTÍCULO 9°.- Consulta a las provincias. La Secretaría de Transporte informará a las Provincias de Salta, Chaco y Santa Fe el cronograma y el avance de las obras que se ejecuten en su territorio.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.